

1517528-36.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2196075/2021 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 19147265 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 3237/21/250 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 2196075 - 50º D.P. ITAIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1517528-36.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517528-36.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2196075/2021 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 19147265 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 3237/21/250 - 50º D.P. ITAIM

PAULISTA, 2196075 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, porque, supostamente, em 20 de julho de 2021, por volta das 12h30min, na Rua Leopoldo Delisle, altura do nº 21, Lajeado, nesta comarca da capital, trazia consigo, para fins de tráfico, 190 (cento e noventa) porções de crack, pesando 36,8g; 04 (quatro) embalagens contendo metanfetamina, substância conhecida como ecstasy, pesando 0,8g; 73 (setenta e três) porções de cocaína, pesando 62g; 65 (sessenta e cinco) porções de maconha, pesando

142,4g, 5 fracos de tricloroetileno, substância conhecida como lança-perfume, contendo 40ml, e duas porções de substâncias ainda não identificadas, todas substâncias entorpecentes ou que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em 29 de julho de 2021, a denúncia foi recebida, determinando-se a citação do acusado (fls. 110/111).

O réu foi citado, tendo sido apresentada resposta à acusação (fls. 137/139).

Ratificado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para a presente oportunidade, ocasião em que foram ouvidas testemunhas, além de realizado o interrogatório do réu.

Ao final, a d. representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 163/165). Já a Defensoria Pública requereu a absolvição do acusado, fundamentando-se, em síntese, na insuficiência probatória ou, ao menos, a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, aplicação da pena no mínimo legal, fixação de regime inicial aberto, bem como a concessão do direito ao apelo em liberdade (fls. 170/172).

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A presente ação penal é procedente.

Ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal qual descrito na denúncia. Nesse sentido é firme e seguro todo o acervo probatório.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelos laudos de constatação (fls. 53/58) e de exame químico-toxicológico (fls. 159/162).

A autoria também restou demonstrada.

O policial militar Ricardo Eleutério da Silva relatou, em juízo, que estavam em patrulhamento, quando ingressaram numa viela e viram 2 indivíduos. Ao visualizarem os policiais, eles começaram a correr. Foram atrás desses indivíduos, perseguindo um deles, que entrou numa casa. O corréu ADRIANO atirou ao solo uma mochila e tentou atravessar um córrego, mas não logrou êxito na fuga, já que escorregou, sendo abordado. No interior da mochila, havia 190 embalagens com substância aparentando ser crack; 4 embalagens de substância semelhante a ecstasy; 73 embalagens aparentando ser cocaína; 65 embalagens com substância semelhante à maconha, 5 embalagens aparentando ser lança-perfume, além de 1 aparelho celular e quantia de R\$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais). Informalmente, ADRIANO teria admitido a prática de tráfico de drogas. No local, também foi abordado RAFAEL DOS SANTOS. Submetido à revista pessoal, foram encontradas 4 embalagens com substância semelhante a maconha e R\$ 17,00 (dezessete reais). Indagado a respeito dos fatos, disse que estava no local apenas para consumir drogas, que correu, quando viu os policiais, por medo.

Tal narrativa foi corroborada pelo depoimento do outro policial militar Marcio Rodrigues Sampaio.

O acusado - que, na fase inquisitorial, exerceu o direito ao silêncio (fls. 11) -,

em juízo, alegou que se deparou com policiais na porta de sua casa quando estava saindo para trabalhar.

A versão do acusado, contudo, restou isolada nos autos, sendo ainda desmentida pelos demais elementos de prova colhidas em juízo.

Cumprе ressaltar que os depoimentos dos policiais não padecem de contradições, foram coerentes e demonstraram, com clareza, o ocorrido, deixando evidente a prática pelo réu da conduta a ele imputada na denúncia, no que tange ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Verifica-se que os milicianos sequer conheciam o denunciado quando da abordagem, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-lo imotivadamente, sendo que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão não merecem ver desprestigiadas as palavras tão somente por pertencerem aos quadros da polícia. Nesse diapasão, confira-se:

“Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido.” (JTJ 208/273)

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (RT 614/275)

Ademais, pela quantidade e variedade de substâncias apreendidas, embaladas em porções individuais - preparadas, portanto, para entrega de consumo a terceiros -, existência de dinheiro trocado apreendido em poder do acusado e local de sua prisão em flagrante (conhecido ponto de venda de drogas), não restam dúvidas que as drogas encontradas em poder do acusado se destinavam ao comércio ilícito.

Por tais motivos, não é possível, pois, a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Caracterizado, assim, o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06. Assim é que decido e passo a dosar a pena, em consonância com o sistema trifásico.

Na primeira fase de dosimetria, em atenção aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, observo que o réu possui antecedentes criminais pela prática dos crimes previstos no art. 12, “caput”, da Lei 6.368/76 e art. 10, “caput”, da Lei 9.437/97 e no art. 16, “caput”, da Lei 6.368/76, condenações definitivas oriundas da 18ª e 22ª Varas Criminais da Capital (fls. 61/62 e 69/73) – que não ensejam a respectiva reincidência, à luz do disposto no artigo 64, inciso I, do Código Penal – aumentando-se a pena-base em 1/5 acima do mínimo legal. Não vislumbro, ademais, a existências de circunstâncias judiciais outras que sejam desfavoráveis ao acusado, ficando a pena-base estabelecida em 6 (seis) de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda etapa, ausentes agravantes e atenuantes, a pena intermediária fica em 6 (seis) de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa, a qual se torna definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição.

Saliento que o acusado não faz jus ao benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da

Lei de Tóxicos, por se tratar de réu com maus antecedentes, circunstância impeditiva da benesse legal.

Considerando circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e a natureza do crime, não havendo lapso temporal de prisão cautelar suficiente para fixação da regime mais brando, o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade será o fechado.

Em razão do quantum da pena imposta, incabíveis a substituição da pena, prevista no artigo 44 do Código Penal, bem como o sursis, previsto no artigo 77 do Estatuto Repressivo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação e condeno ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS à pena de 6 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado, além de 600 (seiscentos) dias-multa, no patamar mínimo legal por violação ao artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

Por se tratar de crime equiparado constitucionalmente a hediondo, bem como por ainda estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente da presente sentença condenatória - sem olvidar que o acusado apresenta maus antecedentes e respondeu preso o presente processo sendo ilógica a sua soltura neste momento processual - não poderá o réu recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Em caso de recuso, expeça-se a guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se à justiça eleitoral, para suspensão dos direitos políticos, sem prejuízo do respectivo ofício ao IIRGD.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do condenado em favor da União.

Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, diligenciando a serventia com as demais formalidades de praxe.

Custa na forma da lei, observada a gratuidade judiciária em favor do réu em virtude da atuação da Defensoria Pública.

P.I.C.

São Paulo, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA